19/08/2024 **PLENÁRIO**

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.695 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. FLÁVIO DINO**
REQTE.(S)	: PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S)	: MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
ADV.(A/S)	: ADVOCACIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
ADV.(A/S)	: JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: MESA DO SENADO FEDERAL
ADV.(A/S)	: GABRIELLE TATITH PEREIRA
ADV.(A/S)	: ADVOCACIA DO SENADO FEDERAL
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART 166-A, INCISO I, §§ 2º, 3º e 5º DA CONSTITUIÇÃO. DISPOSITIVOS QUE TRATAM DAS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CONHECIDAS COMO "EMENDAS PIX". INADEQUAÇÃO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA E RASTREABILIDADE DAS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS. RISCO DE GRAVE DANO AO ERÁRIO. CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE.

- A transparência requer a ampla divulgação sobre a origem e o destino dos recursos públicos, conforme decidido pelo STF na ADPF 854. Imperativo assegurar o controle institucional e social sobre o orçamento público. A probabilidade do direito está demonstrada mediante dados que apontam para a inexistência dos instrumentos de planejamento, bem como para a inadequação de mecanismos de controle quanto às transferências especiais ("emendas PIX").
- Há risco de dano ao erário e à ordem constitucional caso a realização das transferências especiais ("emendas PIX"), previstas no art.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D49C-E63F-37A1-CCE4 e senha 79A1-26DC-D264-4E05

166-A da Constituição, continue a ocorrer sem mecanismos que assegurem a transparência e a rastreabilidade dos dados (art. 163-A da Constituição).

- A decisão liminar na ADI nº 7.688 obriga a existência **prévia** de planos de trabalho, com **o registro em plataforma eletrônica** sobre a destinação e aplicação de parcela muito expressiva do Orçamento da União, e dispõe sobre a **incidência plena dos controles externo e interno** constantes dos artigos 70, 71 e 74 da Carta Magna. Tutela liminar deferida que não impede a realização de transferência especiais ("emendas PIX"), **desde que** observados os trilhos constantes da Constituição Federal.
- Medida cautelar referendada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual extraordinária do Pleno, por unanimidade de votos, em referendar a decisão que (i) acolheu parcialmente o pedido formulado pela PGR em sede cautelar, para reafirmar que a execução das transferências especiais ("emendas PIX") fica condicionada ao atendimento dos requisitos constitucionais da transparência e da rastreabilidade (art. 163-A da Constituição), conforme decisão proferida na ADI n. 7.688 e os fundamentos constantes na petição da PGR; (ii) admitiu, excepcionalmente, a continuidade da execução das transferências especiais ("emendas PIX") nas hipóteses de: "1) obras já em andamento, para pagamento de medições, observadas as seguintes condições, de forma cumulativa: a) apresentação de atestado sobre a medição, emitido por órgão a ser definido pelo Poder Executivo Federal; b) total transparência e rastreabilidade do recurso a ser transferido; c) registro do plano de trabalho na plataforma Transferegov.br, e 2) calamidade pública devidamente reconhecida pela Defesa Civil e publicada em Diário Oficial"; e (iii) esclareceu que (I) "As referidas determinações judiciais poderão ser revistas em face de medidas concretas eventualmente adotadas pelos Poderes Legislativo e Executivo para remover os vícios apontados na petição da PGR e na decisão que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D49C-E63F-37A1-CCE4 e senha 79A1-26DC-D264-4E05

proferi na ADI n. 7.688"; (II) "Tais medidas concretas de adequação à Constituição serão examinadas após a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2025, a fim de aferir o atendimento do devido processo orçamentário - constante da Constituição - especialmente à vista do conteúdo do seu artigo 165, parágrafo 2º. Esse caminho é o mais razoável para assegurar o respeito à Constituição e à jurisdição deste Supremo Tribunal, evitando um inadmissível efeito *backlash*, que pode ensejar novo exame de pedidos de caráter cautelar, já que os partícipes de um processo judicial têm DEVERES conforme consagra o artigo 77 do Código de Processo Civil"; e (III) "Os demais pedidos, inclusive a declaração de inconstitucionalidade definitiva dos dispositivos impugnados, os quais instituem as transferências especiais ('emendas PIX'), serão apreciados em decisão de mérito". Por fim, (a) Realçou-se que estão ocorrendo reuniões técnicas entre os órgãos interessados, com o auxílio do Núcleo de Conciliação da Presidência do STF, além de estar prevista reunião institucional com a presidência e demais ministros do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, bem como do Procurador-Geral da República e de representante do Poder Executivo, em busca de solução constitucional e de consenso, que reverencie o princípio da harmonia entre os Poderes; (b) Afirmou-se que a consensualidade é uma das diretrizes fundamentais do Código de Processo Civil (arts. 3º, § 3º, e 139, V), de modo que a busca por conciliação deve prosseguir, mormente em se cuidando de um sistema normativo que vem sendo praticado nos últimos anos. Lembrando-se, a propósito, da alegada incidência de ideias de segurança jurídica e de não surpresa para os destinatários das normas que foram impugnadas, em relação a períodos pretéritos; e (c) Assim, por ocasião deste exame de Referendo, registrou-se a compreensão da alta relevância de diálogos institucionais sob a condução do Chefe do Poder Judiciário Nacional. Realizados esses diálogos, a tutela cautelar poderá ser reavaliada. Tudo nos termos do voto do Relator e na conformidade da ata de julgamento. O Ministro Nunes Marques acompanhou o Relator com ressalvas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D49C-E63F-37A1-CCE4 e senha 79A1-26DC-D264-4E05

Brasília, 16 de agosto de 2024.

Ministro Flávio Dino
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D49C-E63F-37A1-CCE4 e senha 79A1-26DC-D264-4E05

19/08/2024 **PLENÁRIO**

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.695 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. FLÁVIO DINO**
REQTE.(S)	: PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S)	: MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
ADV.(A/S)	: ADVOCACIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
ADV.(A/S)	: JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: MESA DO SENADO FEDERAL
ADV.(A/S)	: GABRIELLE TATITH PEREIRA
ADV.(A/S)	: ADVOCACIA DO SENADO FEDERAL
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO (Relator): Trata-se de referendo de medida cautelar por mim concedida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 7.695 (e-doc. 14), assim relatada:

> "1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Procuradoria Geral da República, contra o art. 166-A, inc. I e §§ 2º, 3º e 5º, da Constituição Federal, dispositivos acrescidos pela Emenda Constitucional nº 105/2019, que instituíram as transferências especiais conhecidas como "emendas PIX".
>
> 2. Eis o teor dos dispositivos impugnados:
>
> *"Art. 166-A. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F0AE-541A-09D2-6DE6 e senha 1304-4FE6-991F-5B68

alocar recursos a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios por meio de:

I - transferência especial;

(...)

§ 2º Na transferência especial a que se refere o inciso I do caput deste artigo, os recursos:

I - serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere;

II - pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira; e

III - serão aplicadas em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, observado o disposto no § 5º deste artigo.

§ 3º O ente federado beneficiado da transferência especial a que se refere o inciso I do caput deste artigo poderá firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos.

(...)

§ 5º Pelo menos 70% (setenta por cento) das transferências especiais de que trata o inciso I do caput deste artigo deverão ser aplicadas em despesas de capital, observada a restrição a que se refere o inciso II do § 1º deste artigo."

3. A Procuradoria Geral da República sustenta que os dispositivos impugnados - que dispõem sobre a alocação de recursos federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios por meio de emendas impositivas ao projeto de lei orçamentária anual (PLOA) - *"contrariam preceitos constitucionais que tutelam o ideal republicano, o princípio democrático e a soberania popular (art. 1º), a separação de poderes (art. 2º), os objetivos do Estado de garantir o desenvolvimento nacional e reduzir as desigualdades sociais e regionais (arts. 3º, II e III, e 170, VII), o direito*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F0AE-541A-09D2-6DE6 e senha 1304-4FE6-991F-5B68

à informação (art. 5º, XXXIII), os princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput), a competência fiscalizatória do Tribunal de Contas da União relativamente à aplicação de recursos repassados pela União (art. 71, VI) e o dever estatal de disponibilizar informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais em meio eletrônico de amplo acesso público (art. 163-A); disposições constitucionais que se inserem no núcleo protetivo dos limites materiais de reforma (cláusulas pétreas) da Constituição, relativas ao pacto federativo, à separação dos Poderes e às normas de direitos e garantias individuais (art. 60, § 4º, I, III e IV).” (e-doc. 1, fl. 33)

4. Alega que as referidas “emendas PIX” reduzem a capacidade de controle da aplicação de verbas federais e, uma vez que são *“desprovidas das ferramentas de fiscalização constitucionais, arriscam a se convolar em instrumento deturpador das práticas republicanas de relacionamento entre agentes públicos, propiciando o proveito de interesses distintos dos que a atividade política deve buscar”* (e-doc. 1, fl. 27). Dessa forma, omitem dados indispensáveis, tal como as *“emendas do Relator-geral no ‘orçamento secreto’.”* (e-doc. 1, fl. 30)

5. Sustenta, ainda, que *“os recursos federais repassados aos Estados, Distrito Federal e Municípios mediante convênios (caso das transferências voluntárias, nos termos do art. 25 da Lei Complementar n. 101, de 4.5.2000) não são apropriados pelos entes recebedores, pois se destinam especificamente à execução do objeto do convênio, por isso a sua aplicação está sujeita à fiscalização da Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas da União.”* (e-doc. 1, fl. 31)

6. **Ao final, requer, a concessão de medida cautelar, *ad referendum*, para que seja decretada a *“suspensão da eficácia da disciplina inconstitucional imposta pelo art. 166-A, I e §§ 2º, 3º e 5º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional n. 105/2019.”*** (e-doc. 1, fls. 42-43)

7. No **mérito**, pugna pela procedência da presente ação, *“ a fim de que se declare em definitivo a inconstitucionalidade do art. 166-A, I e §§ 2º, 3º e 5º, da Constituição, incluído pela Emenda*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F0AE-541A-09D2-6DE6 e senha 1304-4FE6-991F-5B68

> *Constitucional n. 105/2019, e, por derivação necessária, do art. 83 da Lei n. 14.791/2023 (LDO 2024) e da Instrução Normativa n. 93/2024 do Tribunal de Contas da União, por ofensa ao art. 60, § 4º, I, III e IV, c/c os arts. 1º, 2º, 3º, II e III, 5º, XXXIII, 37, caput, 71, VI, 163-A e 170, VII, todos da Constituição."* (e-doc. 1, fl. 43)
>
> 8. A presente ação direta foi distribuída por prevenção, em virtude da identidade parcial do seu objeto em relação ao da ADI nº. 7.688, sob minha relatoria."

É o relatório.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F0AE-541A-09D2-6DE6 e senha 1304-4FE6-991F-5B68

19/08/2024 **PLENÁRIO**

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.695 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO (Relator): Em decisão monocrática, deferi, em parte, a medida cautelar requerida na presente ação direta, nos seguintes termos:

> "10. A controvérsia instaurada consiste na aferição da compatibilidade das chamadas "emendas PIX" com a Constituição. Consoante argumenta a autora, o repasse direto de recursos federais a entes subnacionais, com a dispensa de celebração de convênio (ou instrumento congênere) e de vinculação a projetos ou atividades específicas, por meio de transferências especiais ("emendas PIX"), ofende um conjunto de normas constitucionais, em especial os limites materiais ao poder de reforma previstos no art. 60, § 4º, incs. I (forma federativa de Estado), III (separação dos Poderes) e IV (direitos e garantias individuais), da Constituição. Há plausibilidade na argumentação atinente à ofensa apontada pela PGR.
>
> 11. Há de se notar que a nova figura da emenda impositiva demanda revisão do sistema de controles externos e internos, pois a inovação transforma cada parlamentar, de *per si*, em algo bastante próximo a um ordenador de despesas, como se pertencesse ao Poder Executivo. Com efeito, o DL nº. 200/1967 define:
>
> > *"Art. 80. omissis.*
> >
> > *§ 1° **Ordenador de despesas é tôda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União ou pela qual esta responda**."*
>
> 12. Ora, se é o parlamentar que **IMPÕE** em que o dinheiro

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 936B-8F78-0A27-4EE9 e senha DA88-C2E7-C674-0E77

será gasto, exige-se, caso mantido o instituto na Constituição, inovações simétricas nos sistemas de controle, a fim de que a Constituição seja cumprida, tal como menciona a PGR na presente ADI. Se assim não ocorrer, teremos um perigoso e inconstitucional **"jogo de empurra"**, em que, ao certo, ninguém se identifica como responsável pela aplicação de parcela relevante do dinheiro público.

13. Nesse atípico "jogo", **o parlamentar pode argumentar que apenas indica, mas não executa; o Executivo pode informar que está apenas operacionalizando uma "emenda impositiva"; e o gestor estadual ou municipal pode alegar ser mero destinatário de algo que vem "carimbado"**. Em casos de não aderência ao Plano Plurianual (PPA), da falta de economicidade ou de improbidade administrativa, quem responderá por isso? Nesse contexto, compreendo que **somente o reforço da transparência e da rastreabilidade pode resolver essa problemática, inclusive à vista desse novo tipo de função parlamentar: a de "ordenador de despesas".**

14. Ora, como destaca a PGR, *"o exercício da prerrogativa parlamentar de apresentação de emendas ao PLOA, portanto, está limitado pela necessidade de observância das condicionantes de compatibilidade com o PPA e a LDO. A legitimidade das alterações propostas pelos parlamentares depende, ainda, de que sejam acompanhadas da indicação dos recursos que as viabilizarão – recursos que deverão provir de anulação de despesa prevista no projeto e que não tenham estabilidade estatuída pelo constituinte, que guardem relação sistemática com o projeto originário ou que consistam em mera correção de erros ou omissões"* (e-doc. 1, fl. 15).

15. Logo, ainda que sejam de execução obrigatória, as emendas impositivas *"devem estar compassadas pelos parâmetros inspiradores dos deveres de transparência com máxima publicidade de informações. Essas informações devem ser, invariavelmente,* ***completas, precisas, claras e fidedignas****, para, dessa forma, viabilizar o controle social e a atuação efetiva dos órgãos de fiscalização interna e de controle externo"*, o que requer seja seguido *"o entendimento do STF no julgamento conjunto das ADPF*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 936B-8F78-0A27-4EE9 e senha DA88-C2E7-C674-0E77

n. 850, 851, 854 e 1.014/DF." (e-doc. 1, fls. 16-17)

16. Assim, entendo cabível o **deferimento, em parte, da tutela requerida**, inclusive para o fim de prevenir a responsabilidade penal e civil de agentes públicos, como consequência de atos possivelmente inconstitucionais, tal como ressaltei na decisão que proferi, em sede de cautelar, na ADI nº. 7.688.

17. Quanto ao ***fumus boni iuris***, ressalto que a probabilidade do direito é demonstrada pelo conjunto de dados que sinalizam a insuficiência dos instrumentos de planejamento e a inadequação dos mecanismos de transparência e de rastreabilidade quanto às transferências especiais ("emendas PIX").

18. De sua vez, o ***periculum in mora*** é demonstrado ante à possibilidade de danos irreparáveis ao erário e à ordem constitucional, decorrentes da realização de transferências especiais ("emendas PIX") sem o atendimento dos pressupostos constitucionais da transparência e da rastreabilidade (art. 163-A da Constituição).

19. Ante o exposto, com fundamento no art. 10, § 3°, da Lei n°. 9.868/1999, **ACOLHO, em parte, o pedido formulado pela PGR em sede cautelar,** para **reafirmar** que **a execução das transferências especiais ("emendas PIX") fica condicionada ao atendimento dos requisitos constitucionais da transparência e da rastreabilidade (art. 163-A da Constituição), conforme decisão que proferi na ADI nº. 7.688 e os fundamentos constantes na petição da PGR.**

20. Excepcionalmente, **ADMITO** a continuidade da **execução das transferências especiais ("emendas PIX") nas hipóteses de:**

> 1) **obras já em andamento**, para pagamento de medições, **observadas as seguintes condições, de forma cumulativa**: a) apresentação de atestado sobre a medição, emitido por órgão a ser definido pelo Poder Executivo Federal; b) total transparência e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 936B-8F78-0A27-4EE9 e senha DA88-C2E7-C674-0E77

> rastreabilidade do recurso a ser transferido; c) registro do plano de trabalho na plataforma Transferegov.br, e
>
> 2) **calamidade pública** devidamente reconhecida pela Defesa Civil e publicada em Diário Oficial.
>
> 21. As referidas determinações judiciais poderão ser revistas em face de medidas concretas eventualmente adotadas pelos Poderes Legislativo e Executivo para remover os vícios apontados na petição da PGR e na decisão que proferi na ADI nº. 7.688.
>
> 22. Tais medidas concretas de adequação à Constituição serão examinadas após a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2025, a fim de aferir o atendimento do devido processo orçamentário - constante da Constituição - especialmente à vista do conteúdo do seu artigo 165, parágrafo 2º. **Esse caminho é o mais razoável para assegurar o respeito à Constituição e à jurisdição deste Supremo Tribunal, evitando um inadmissível efeito *backlash*, que pode ensejar novo exame de pedidos de caráter cautelar, já que os partícipes de um processo judicial tem DEVERES conforme consagra o artigo 77 do Código de Processo Civil.**
>
> 23. Os demais pedidos, **inclusive a declaração de inconstitucionalidade definitiva dos dispositivos impugnados**, os quais instituem as transferências especiais ("emendas PIX"), serão apreciados em decisão de mérito."

2. Realço que estão ocorrendo reuniões técnicas entre os órgãos interessados, com o auxílio do Núcleo de Conciliação da Presidência do STF, além de estar prevista reunião institucional com a presidência e demais ministros do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, bem como do Procurador Geral da República e de representante do Poder Executivo, em busca de solução constitucional e de consenso, que reverencie o princípio da harmonia entre os Poderes.

A consensualidade é uma das diretrizes fundamentais do Código de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 936B-8F78-0A27-4EE9 e senha DA88-C2E7-C674-0E77

Processo Civil (artigos 3º, parágrafo 3º e 139, inciso V), de modo que a busca por conciliação deve prosseguir, mormente em se cuidando de um sistema normativo que vem sendo praticado nos últimos anos. Lembra-se, a propósito, a alegada incidência de ideias de segurança jurídica e de não surpresa para os destinatários das normas que foram impugnadas, em relação a períodos pretéritos.

Assim, por ocasião deste exame de Referendo, registro a compreensão da alta relevância de diálogos institucionais sob a condução do Chefe do Poder Judiciário Nacional. Realizados esses diálogos, a tutela cautelar poderá ser reavaliada.

3. Ante o exposto, voto pelo **referendo da medida cautelar deferida em parte.**

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 936B-8F78-0A27-4EE9 e senha DA88-C2E7-C674-0E77

19/08/2024 **PLENÁRIO**

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.695 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. FLÁVIO DINO**
REQTE.(S)	: PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S)	: MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
ADV.(A/S)	: ADVOCACIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
ADV.(A/S)	: JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: MESA DO SENADO FEDERAL
ADV.(A/S)	: GABRIELLE TATITH PEREIRA
ADV.(A/S)	: ADVOCACIA DO SENADO FEDERAL
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

V O T O

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Trata-se de referendo de três decisões monocráticas proferidas pelo Ministro Flávio Dino, no âmbito das ADIs 7.688/DF, 7.695/DF e 7.697/DF.

A questão em análise nas ADIs 7.688/DF e 7.695/DF restringe-se à compatibilidade das transferências especiais (CF, art. 166-A, I), conhecidas como "emendas pix", com os princípios republicano, da publicidade, da eficiência e da responsabilidade.

A matéria em exame na ADI 7.697/DF, por sua vez, envolve todo o conjunto de normas das emendas impositivas.

Adianto que, em juízo preambular, próprio das medidas cautelares, acompanho o eminente Ministro Flávio Dino, no sentido de referendar as decisões proferidas.

A partir de 2013, observou-se uma modificação nos regimes jurídicos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 13E4-502C-16A7-686E e senha 282A-528F-6227-B6BA

das emendas orçamentárias. Habitualmente relegadas ao âmbito interno do Congresso, desde então se iniciou um **processo de legalização e de constitucionalização** da disciplina jurídica aplicável às diversas espécies de emendas orçamentárias.

Talvez tenha chegado a hora de apreciar finalmente um projeto de lei complementar para tratar dessa matéria e das outras constantes parcialmente na Lei 4.320/1964, ao invés de adotar a LDO como uma lei tampão, que trata também do regramento e não apenas das diretrizes orçamentárias, como sua própria denominação indica.

A LDO-2014 (Lei 12.919/2013) trouxe a determinação de que deveria constar, "*no Projeto de Lei Orçamentária de 2014 e na respectiva Lei em todos os grupos de natureza de despesa*", um "*identificador de Resultado Primário (RP)*" específico para as despesas que fossem decorrentes das **emendas individuais**, as quais passariam a receber o código identificador de Resultado Primário 6 (RP-6) (art. 7º, § 4º, alínea "d"). A rigor, o uso de um RP para fins de auxiliar na apuração do superávit primário não consiste propriamente em novidade. Na LDO-2007, por exemplo, o Poder Executivo o propôs para operacionalizar o controle da execução orçamentária do Projeto-Piloto de Investimentos Públicos (PPI). A finalidade do instrumento era o de auxiliar o Poder Executivo na execução do orçamento – tarefa que lhe é precípua, como assinalado acima.

A novidade que verificamos a partir da criação do RP-6 é bem outra: a utilização de um indicador para os fins de controle da execução orçamentária em favor dos que aprovaram a proposta do orçamento público, os parlamentares (FARIA, Rodrigo Oliveira de. O redesenho das instituições orçamentárias e a explosão das emendas de relator-geral RP-9: o processo orçamentário no centro da crise política. *Scielo Preprints*, p. 21-22).

As novidades da LDO-2014 não ficaram por aí. A peça também passou a definir que seria obrigatória a execução orçamentária e financeira, de forma equitativa, da programação incluída por emendas individuais em lei orçamentária que teria identificador de Resultado

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 13E4-502C-16A7-686E e senha 282A-528F-6227-B6BA

Primário 6 (RP-6), em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.

Essa disciplina aplicável às emendas individuais posteriormente foi elevada para o plano constitucional, a partir da aprovação da EC 86/2015, segundo a qual as emendas individuais de parlamentares, que serão limitadas a 1,2% da Receita Corrente Líquida (RCL), deverão ser executadas (salvo impedimentos de ordem técnica – CF, art. 166, § 13). A EC 126/2022 alterou o percentual de 1,2% para 2% da Receita Corrente Líquida (RCL) do exercício anterior.

Em seguida, foi promulgada a EC 100/2019, a fim de determinar que também seriam impositivas as programações incluídas pelas **emendas de iniciativa de bancada** de parlamentares (e não apenas as individuais), no montante de 1% da Receita Corrente Líquida (RCL) realizada no exercício anterior.

Assim, na sistemática do texto constitucional aplicável às emendas individuais, os parlamentares individualmente tornam-se verdadeiros senhores soberanos da quota-ideal que lhes é atribuída de forma equitativa e igualitária (CF, art. 166, § 19).

Após a edição da Emenda Constitucional 105/2019, conferiu-se ainda mais poder a essas emendas individuais, prevendo-se que elas podem ser alocadas, por decisão individual do parlamentar, a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios por meio de **transferência especial** ou de **transferência de finalidade definida** (art. 166-A, incisos I e II, da CF).

A recente emenda constitucional chegou a prever que os recursos transferidos sob a programação das emendas individuais poderiam, sob o regime de transferência especial, ser repassados diretamente aos entes federados, independentemente da celebração de convênio ou de instrumento congênere (CF, art. 166-A, § 2º, inciso I).

Com efeito, o princípio da transparência ou clareza foi estabelecido pela Constituição de 1988 como pedra de toque do Direito Financeiro. Poderia ser considerado mesmo um princípio constitucional vinculado à ideia de segurança orçamentária (TORRES, Ricardo Lobo. *Tratado de*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 13E4-502C-16A7-686E e senha 282A-528F-6227-B6BA

direito constitucional financeiro e tributário: o orçamento na Constituição. 2. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2000, v. 5, p. 258).

A ideia de transparência possui a importante função de fornecer subsídios para o debate acerca das finanças públicas, o que permite uma maior fiscalização das contas públicas por parte dos órgãos competentes e, mais amplamente, da própria sociedade. A busca pela transparência é também a busca pela legitimidade (MENDES, Gilmar Ferreira e CORREIA NETO, Celso de Barros. *Transparência Fiscal*. *In*: Ives Gandra da Silva Martins, Gilmar Ferreira Mendes e Carlos Valder do Nascimento (Org.), Tratado de direito financeiro, São Paulo: Saraiva, 2013, v. 1, p. 177-201).

O princípio da transparência guarda estreita ligação com o fortalecimento democrático. Aqui, como em relação ao princípio da responsabilidade fiscal, o princípio democrático opera em mão dupla. O acesso às informações governamentais que proporciona o princípio da transparência fortalece a democracia; do mesmo modo, o fortalecimento dessa última estimula um maior acesso àquelas informações. Como bem destacado por José Maria Jardim:

> "A transparência informacional é entendida aqui como um território para o qual confluem práticas informacionais do Estado e da sociedade. Território, por sua vez, construído e demarcado por essas mesmas práticas. A opacidade informacional do Estado sinaliza, ao contrário, um hiato entre este e a sociedade, configurando-se como processo e produto das características de geração e uso da informação pelos diversos atores aí envolvidos como o administrador público, o profissional da informação e o cidadão. Trata-se, como tal, de uma arena de tensão e distensão ordenada na base do conflito e do jogo democrático. Qualquer projeto de reforma do Estado inclui, portanto, esta problemática na sua pauta de prioridades". (JARDIM, José Maria. A face oculta do Leviatã: gestão de informação e transparência administrativa, *Revista do Serviço Público*, Brasília, v. 119, n. 1, p. 149, 1995)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 13E4-502C-16A7-686E e senha 282A-528F-6227-B6BA

Nessa linha, a transparência fiscal orienta a relação entre Estado e sociedade, oferecendo condições fáticas para que o controle social possa operar. Não se resume à publicidade; requer mais do que isso.

Reconheço que está longe de ser trivial saber qual o melhor modelo de regulação de despesa pública. No entanto, a meu ver, o modelo tal como concebido hoje dá margem a abusos e desvirtuamentos em termos de controle social e *accountability*, sobretudo porque as emendas individuais e de bancada não são transparentes, controláveis e tampouco motivadas as decisões do agente político de alocar recursos escassos para tal ou qual projeto em Estado ou Município.

É bem verdade que todo esse conjunto de medidas acima narradas parece subtrair do Poder Executivo uma importante fonte de abertura de créditos adicionais, dado que a indicação de recursos para custeio do crédito requer anulação de despesa, mas despesa discricionária, nunca aquelas obrigatórias (CF, art. 166, § 3º, II).

Entretanto, é bem de ver que também é constitucional a **autonomia organizacional do Poder Legislativo**, norma que resulta da conjugação sistemática do **artigo 2º**, do **artigo 51, III e IV,** e do **artigo 52, XII e XIII, da Constituição Federal.** Trata-se de um poder instrumental, no sentido de que é funcionalmente orientado a servir às competências finalísticas do Poder Legislativo, mas nem por isso menor em dignidade constitucional (CHAFETZ, Josh. *The Congress's Constitution: Legislative Authority and the Separation of Powers*. New Haven: Yale University Press, 2017, p. 267 e ss.).

Com efeito, é tradicional o posicionamento da doutrina que vislumbra na **autonomia dos parlamentos**, por um lado, uma **autonomia normativa**, materializada na competência para produzir atos normativos primários, e, por outro lado, uma **autonomia organizacional**, referente à atribuição para determinar seu funcionamento interno, seus procedimentos e suas próprias estruturas (MIDIRI, Mario. *L'autonomia costituzionale delle Camere e potere giudiziario*. Pádua: Cedam, 1999, p. 93-95).

Coerentemente, a autonomia da Casa de Leis, portanto, deve

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 13E4-502C-16A7-686E e senha 282A-528F-6227-B6BA

abranger não apenas o "momento normativo", em que se expede uma norma regimental, mas também o "momento de sua aplicação", consoante bem delineado em recente decisão da **Corte Constitucional da Itália**, a *Ordinanza* 17/2019:

> "Também a intervenção desta Corte encontra um limite no princípio da autonomia das Câmaras, constitucionalmente garantido, em particular, nos artigos 64 e 72 da Constituição.
>
> A jurisprudência constitucional já reconheceu que a autonomia dos órgãos constitucionais 'não se exaure na normatização, porquanto compreende – coerentemente – o momento aplicativo das próprias normas, incluídas as escolhas pertinentes à concreta adoção das medidas apropriadas a assegurar sua observância' (por último, Sentença n. 262, de 2017). Tal momento aplicativo compreende 'os remédios contra os atos e os comportamentos que incidem negativamente sobre as funções de cada um dos parlamentares e que prejudicam o correto desenvolvimento dos trabalhos'". (Sentença n. 379, de 1996). (**Corte Constitucional da Itália,** *Ordinanza* 17/2019, de 10.1.2019, Relatora Marta Cartabia, consideração de direito n. 3.5).

Considerada a autonomia organizacional do Congresso Nacional e o desenvolvimento de uma prática parlamentar largamente estabelecida, gestada ao longo do tempo, **é necessário adotar técnica decisória que conceda aos Poderes Executivo e Legislativo uma via de composição desse impasse constitucional**.

Na resolução desse impasse, é preciso que se tenha **clareza do direito material** aplicável às etapas de planejamento e execução desses gastos públicos, potencializando os problemas gerados pelo seu caráter impositivo.

Faço referência ao direito material para aludir especificamente às normas que estruturam as políticas públicas, estabelecendo seus objetivos e parâmetros, como indicadores socioeconômicos, população e carências a serem atendidas. Ou seja, reporto-me às normas que preexistem ao

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 13E4-502C-16A7-686E e senha 282A-528F-6227-B6BA

orçamento e devem guiar sua elaboração. Ao contrário do que parece ter se tornado a regra no Brasil, o orçamento não cria políticas públicas, mas, sim, instrumentaliza sua aplicação conforme critérios predeterminados.

A inobservância dessas regras de direito material conduz à perda do sentido nacional da gestão orçamentária, tendo em vista que as emendas em regra são dirigidas a projetos locais da base parlamentar, sem critérios objetivos de política pública. Com isso, a ampliação do escopo das emendas direciona parte significativa das despesas discricionárias da União ao cumprimento de necessidades locais, sem guardar relação com critérios técnicos e legais que norteiam a elaboração e execução do orçamento na perspectiva nacional.

A rigor, a prática orçamentária atual do Congresso Nacional tem elevado potencial de resultar na desprogramação da lei orçamentária em virtude de intervenções individuais e localmente direcionadas, sem evidente correlação com as políticas públicas em execução no País e, mais importante, sem observar o dever do poder público de erradicar a pobreza e as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III, CF); tarefa para a qual o orçamento público dedica-se, por direta imposição constitucional (art. 165, § 7º, CF).

Cria-se uma miríade de decisões individuais e não coordenadas, originando-se contexto em que se perde o interesse de discutir o orçamento à luz das prioridades nacionais. A própria função precípua do Poder Legislativo no processo orçamentário é perdida: aquilatar a observância, no orçamento, dos comandos constitucionais e legais que norteiam a atuação do Estado brasileiro.

Trata-se de distorção sintomática decorrente da alteração levada a efeito ao longo da última década na forma de gerir e executar o orçamento público, à revelia do programa de governo, cuja condução cabe ao Poder Executivo Federal, como afiança Hartmut Maurer:

> "A efetivação do orçamento é, de novo, assunto do Executivo. A expressão habitual, todavia, não é completamente afortunada, porque o Executivo, na realidade, não efetiva o orçamento, mas, no exercício de suas atividades administrativas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 13E4-502C-16A7-686E e senha 282A-528F-6227-B6BA

> efetivadoras da lei e outras, extrai os meios postos à disposição no orçamento. O Executivo não é, como já foi exposto, obrigado a gastar os meios, mas é limitado pelas determinações do orçamento em sua atividade." (MAURER, Harmut. *Direito do Estado*. 6. ed. Porto Alegre: Sergio Fabris, 2020, p. 876)

Penso que Harmut Maurer fornece a chave fundamental para a resolução da questão que se apresenta a esta Corte. Não obstante a modificação implementada pelas Emendas Constitucionais 86, 100, 102 e 105, o orçamento público é autorizativo. Fornece os meios para se cumprirem obrigações de responsabilidade do poder público. Essas obrigações, entretanto, são previamente estabelecidas em lei ou pela Constituição. E mesmo quando discricionárias, precisam obedecer a algum critério.

Em outras palavras, a lei orçamentária, em regra, sempre foi e ainda é autorizativa, e cabe aos representantes do povo (os parlamentares) aprovarem o teto do que se pode gastar com cada categoria, função e dotação. Esta nunca foi e não é uma lei para se determinar em que, quanto e como gastar.

Assim, considero que os princípios a serem respeitados na parcela do orçamento decorrente de emendas parlamentares são exatamente os mesmos que devem ser seguidos e aplicados em relação a todas as outras dotações que compõem o mesmo orçamento, sem distinguir o Poder que a incluiu na peça orçamentária, sem diferenciar sua natureza e sua funcionalidade.

Isso significa que a alocação de recursos orçamentários, inclusive aqueles oriundos de emendas parlamentares, deve observância, por exemplo, aos princípios da eficiência, da economicidade, do desenvolvimento econômico. Assim, mostra-se imprescindível que o dispêndio de recursos públicos escassos seja realizado tendo como baliza a execução de projetos e de ações prévia e adequadamente planejados, viabilizando a obtenção de melhores resultados com a dispensação da menor quantidade de recursos possível. Ou seja, critérios devem ser estabelecidos e cumpridos em conformidade com as leis e com a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 13E4-502C-16A7-686E e senha 282A-528F-6227-B6BA

Constituição.

Faço todas essas considerações para assinalar que não demonizo o regime de alocação de recursos orçamentários por emendas parlamentares impositivas. Nada obstante, vislumbro um déficit disciplinar significativo e importante, que deve ser harmonizado por normas de organização e procedimento que, sem engessar o campo de atuação dos Poderes da República, materializem os princípios constitucionais pertinentes e, em especial, viabilizem a estruturação, a organização e implementação de política pública, sobretudo no que concerne aos critérios de distribuição de recursos.

A conciliação dos interesses políticos e jurídicos – todos legítimos – em jogo, de um lado a condução orçamentária pelo Poder Executivo, de outro lado a maior participação do Poder Legislativo na destinação de recursos orçamentários, parece passar pelo ajustamento de um quantitativo máximo de recursos à disposição dos parlamentares, como forma de preservação das competências conferidas ao Executivo e de consecução do desenvolvimento econômico e social, e pela adequação dos valores à execução coordenada de políticas públicas planejadas e eficientes, como método potencializador da transparência, da eficiência, da economicidade.

O modelo tal como vigente, com a devida vênia, produz efeitos sistemicamente deletérios, porquanto desestimula a coordenação programática de políticas públicas, produz incentivos de atuação fragmentada, sem base nos princípios constitucionais reitores do orçamento público, e diminui consideravelmente o âmbito das despesas discricionárias, asfixiando a competência do Poder Executivo (TOLLINI, Hélio Martins; BIJOS, Paulo. *Por um novo modelo de emendas ao orçamento*. Estudo Técnico nº 22/2021, Câmara dos Deputados).

Se, de um lado, há o legítimo interesse do Poder Legislativo em maior participação na destinação de recursos orçamentários, de outro, há uma premente necessidade de aperfeiçoamento do modelo atual à luz dos preceitos constitucionais.

Talvez, na linha do sustentado por Paulo Hartung, Marcos Mendes e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 13E4-502C-16A7-686E e senha 282A-528F-6227-B6BA

Fabio Giambiagi, seja o caso de elaborar, em diálogo entre os Poderes Executivo e Legislativo, um plano que viabilize a utilização de emendas parlamentares em obras de infraestruturas ou a criação de um "*banco de projetos de investimentos, já previamente analisados e aprovados que, uma vez incluídos no orçamento, poderiam ser objeto de acréscimo de dotação por meio de emendas*" (HARTUNG, Paulo; MENDES, Marcos; GIAMBIAGI, Fabio. *As emendas de relator e as narrativas falaciosas*), tal como já previsto no art. 165, § 15, da Constituição.

Com essas considerações, acompanho o eminente Ministro Flávio Dino, Relator, no referendo das medidas cautelares.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 13E4-502C-16A7-686E e senha 282A-528F-6227-B6BA

19/08/2024 **PLENÁRIO**

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.695 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. FLÁVIO DINO**
REQTE.(S)	: PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S)	: MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
ADV.(A/S)	: ADVOCACIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
ADV.(A/S)	: JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: MESA DO SENADO FEDERAL
ADV.(A/S)	: GABRIELLE TATITH PEREIRA
ADV.(A/S)	: ADVOCACIA DO SENADO FEDERAL
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Considerando que estamos em sede de refendo à medida cautelar, **acompanho o voto do Relator.**

Todavia, antecipando a reflexão acerca do mérito da ação direta, trago o voto que proferi no julgamento da ADPF nº 850 (Rel. Min. **Rosa Weber**, DJe de 28/4/23):

> "Trata-se de arguições de descumprimento de preceito fundamental ajuizadas contra atos do Poder Público relativos à execução do indicador de resultado primário (RP) nº 09 (despesa discricionária decorrente de emenda de relator-geral, exceto recomposição e correção de erros e omissões) referentes às Leis Orçamentárias Anuais (LOA) de 2021 e 2022.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D69F-D8C3-EF31-9422 e senha 82CE-9DDD-1C23-F63B

As chamadas emendas do relator-geral do orçamento são questionadas nas ações especialmente quanto à **ausência de transparência na alocação dos recursos públicos,** aspecto muito bem dimensionado e articulado tanto na medida cautelar referendada pelo Plenário quanto no douto voto da Relatora, Ministra **Rosa Weber**.

No entanto, na análise do tema, entendo que é preciso associar o basilar princípio da transparência ao disposto nos arts. 3º, incisos II e III, e 165, § 7º, da Constituição de 1988. Com efeito, precisamos nos atentar aos **objetivos fundamentais da república de garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades nacionais e inter-regionais**, bem como ao comando constitucional segundo o qual, dentre as funções do orçamento fiscal dos Poderes da União, compreende-se **reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.**

Em meu entendimento, o alcance desses objetivos constitucionais exige **planejamento de âmbito nacional e priorização da aplicação dos recursos orçamentários escassos em sua consecução**, tanto na programação orçamentária do Poder Executivo quanto na do Poder Legislativo — nesse último caso, com as emendas parlamentares que não sejam individuais (é o caso das emendas RP 09) e as emendas de bancada e de comissões.

Ademais, devemos ter em conta o art. 166, § 9º, da Constituição de 1988, com a redação da Emenda Constitucional nº 86/15, que fixa **um limite para as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária da União** no montante de 1,2% da receita corrente líquida prevista. Eis o teor do dispositivo constitucional:

> '§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde'.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D69F-D8C3-EF31-9422 e senha 82CE-9DDD-1C23-F63B

No entanto, ao longo do tempo, ocorreu um movimento destinado a contornar esse limite constitucional imposto às emendas individuais, dado seu alto impacto político e eleitoral. O instrumento criado mais recentemente com esse fim foram as chamadas emendas de relator, ora questionadas. Essas emendas aumentaram expressivamente o volume de recursos orçamentários que dependem basicamente do critério político 'individual' para sua alocação.

Na prática, em sua forma atual, as emendas de relator se confundem com as emendas individuais de parlamentares, contornando o limite constitucional estabelecido para esse fim e, o mais grave, pulverizando a aplicação dos escassos recursos em projetos paroquiais, sem atender a uma programação estratégica e de alcance nacional destinada à consecução dos objetivos fundamentais da República. Ademais, **não há isonomia em sua distribuição**, possibilitando o atendimento seletivo de demandas.

Ressalto, ainda, que as emendas individuais em si são legítimas. Elas têm a finalidade de atender demandas locais e específicas das bases eleitorais dos parlamentares, as quais eventualmente não seriam contempladas no contexto de programações prioritárias e estratégicas de âmbito nacional. Pela sua própria natureza, essas emendas individuais são aplicadas de forma pulverizada, não sendo orientadas por um planejamento estratégico e de âmbito nacional, o que, no entanto, não reduz sua relevância.

No entanto, a partir do momento em que – devido a um concertamento político – se define que, por meio de emendas parlamentares (do relator, de comissões ou bancadas), se alocará no orçamento da União **recursos muito mais expressivos** — especialmente em cenários quase que permanentes na realidade de um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil —, **é fundamental que se estabeleça um regramento para que os recursos assim alocados não sejam dispersos e aplicados em projetos que não contribuam**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D69F-D8C3-EF31-9422 e senha 82CE-9DDD-1C23-F63B

para o alcance dos mencionados objetivos fundamentais estabelecidos por nossa Carta Magna.

Dessa forma, é necessário não apenas assegurar a transparência alocativa dos recursos provenientes de emendas do relator (PR 9), com a identificação do parlamentar e do município ou entidade beneficiada. É também fundamental que os Poderes Executivo e Legislativo delimitem seus papéis no âmbito do processo orçamentário e **regulamentem os critérios populacionais e socioeconômicos para a indicação e a execução das emendas de relator, de modo a alinhá-las aos planos e às prioridades estratégicas nacionais.**

Posto isso, concluo que as chamadas emendas de relator serão compatíveis com a Constituição de 1988 desde que ostentem os seguintes atributos: (i) atendam ao princípio da transparência, com a indicação do responsável político pela indicação e o beneficiário direto dela; e (ii) sejam direcionadas ao atendimento dos objetivos previstos nos arts. 3º, incisos II e III, e 165, § 7º, da Constituição de 1988. Em suma, as emendas de relator-geral do orçamento não podem ser alocadas sem o atendimento à programação estratégica voltada à consecução das prioridades do país, a partir de critérios a serem estabelecidos mediante os instrumentos devidos.

Pelo exposto, divirjo parcialmente da eminente Relatora e julgo parcialmente procedente os pedidos para assentar que a execução das verbas orçamentárias constantes do indicador de resultado primário (RP) nº 09 devem observar os princípios da transparência, da proporcionalidade, da imparcialidade e da isonomia entre os entes federativos, devendo, ainda, os Poderes Executivo e Legislativo, no âmbito de suas competências, regulamentar, no prazo de 90 dias, a execução da RP-09, observando os seguintes critérios: 1) o Poder Executivo Federal deve publicar, anualmente, para cada estado e para o Distrito Federal, a relação dos programas estratégicos e projetos prioritários nos quais, exclusivamente, devem ser alocadas as emendas de relator, observada a compatibilidade dessa

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D69F-D8C3-EF31-9422 e senha 82CE-9DDD-1C23-F63B

> programação com: (i) o disposto nos arts. 3º, incisos II e III, e 165, § 7º, da Constituição de 1988 (objetivos de promover o desenvolvimento nacional e reduzir as desigualdades sociais e regionais); e (ii) o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), os planos nacionais, regionais e setoriais e os indicadores socioeconômicos pertinentes; 2) para assegurar o pacto federativo e a isonomia no tratamento dos entes municipais, o conjunto de transferências discricionárias destinadas a cada município não pode ultrapassar, em cada exercício, o limite correspondente a 50 % do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) recebido pela localidade; e 3) as emendas parlamentares destinadas ao atendimento local devem ter papel subsidiário no planejamento nacional e não podem inviabilizar as políticas públicas para atendimento de todo o território nacional, segundo indicadores populacionais e socioeconômicos" (grifos nossos).

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D69F-D8C3-EF31-9422 e senha 82CE-9DDD-1C23-F63B

19/08/2024 **PLENÁRIO**

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.695 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. FLÁVIO DINO**
REQTE.(S)	: PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S)	: MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
ADV.(A/S)	: ADVOCACIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
ADV.(A/S)	: JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: MESA DO SENADO FEDERAL
ADV.(A/S)	: GABRIELLE TATITH PEREIRA
ADV.(A/S)	: ADVOCACIA DO SENADO FEDERAL
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

VOTO-VOGAL

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Acompanho o eminente Relator, com as seguintes ponderações e pequenas ressalvas.

Reservo para momento oportuno, no julgamento definitivo, análise mais aprofundada quanto à legitimidade ativa da autora na ADI 7.688.

De início, é louvável a iniciativa de se estabelecer maiores critérios de transparência na alocação de verbas públicas, preocupação que compartilho integralmente.

Penso que a transparência é fundamental para evitar-se a má

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C57E-E0AA-ED18-CBE5 e senha ED04-94AD-AD7E-A06E

utilização dos recursos públicos, os quais devem refletir adequado investimento nas políticas públicas de acordo com os ditames previstos em nossa Lei Maior.

Bem assim, gastos com saúde, educação, transporte público, devem ser, sobretudo, investimento adequado para futura e constante melhora e aperfeiçoamento do País como um todo.

Quanto ao ponto, nossa Constituição criou um sistema de divisão harmônica de Poderes no tempo e no espaço, delegando a cada um determinadas atribuições e responsabilidades.

Seguindo esse raciocínio, há um balanço entre a transparência e a discricionariedade nas escolhas dos governos federal, estaduais e municipais. Essa é a essência do Estado de direito democrático. Nossos representantes eleitos, tanto no Executivo quanto no Legislativo, são os responsáveis primeiros pela definição e concretização das políticas públicas, cujas balizas já se encontram definidas na Carta Federal, razão por que devem, dentro de sua margem de discricionariedade (isto é, dentro de seus critérios de conveniência e oportunidade), dar cumprimento aos princípios e garantias de nossa Lei Maior.

O sistema de controle constitucional já prevê, portanto, que o Legislativo terá o auxílio dos Tribunais de Contas, responsáveis justamente pela aferição, *a posteriori*, da relação de pertinência que deve haver entre a alocação de verbas públicas e a consecução dos ditames constitucionais, dentro – insisto – da margem própria de discricionariedade do administrador.

Assim, acompanho a douta maioria quanto ao constante aperfeiçoamento dos mecanismos de controle de destinação das verbas públicas. Contudo, penso que tal transparência não pode significar – com as mais respeitosas vênias dos que têm entendimento diverso –

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C57E-E0AA-ED18-CBE5 e senha ED04-94AD-AD7E-A06E

desarmonia do pacto federativo, nem reduzir a margem de discricionariedade na definição das políticas públicas que é da essência do Parlamento e da democracia.

É óbvio que discricionariedade não significa nem pode significar mau uso das verbas públicas. Isso a Constituição não deseja; por isso mesmo, busca garantir o relevante papel dos tribunais de contas, bem como, ao fim e ao cabo, do próprio Judiciário.

A propósito, volto a destacar as ponderações do ministro Walton Alencar Rodrigues colacionadas no voto que proferi na ADPF 850:

> Ilustrativo do quadro é o julgamento pelo Tribunal de Contas da União do TC n. 014.922/2021-5, quando foi aprovado o parecer prévio sobre as contas do Presidente da República referentes ao exercício 2020.
>
> Em que pese a inovação na identificação das emendas de relator por meio da classificação RP 9, constatou-se, na Corte de Contas, a ausência de maior padronização no tratamento informacional quanto ao tema, em especial quando da execução orçamentária, cuja falta de transparência não passou despercebida pelo órgão.
>
> A respeito, convém transcrever trecho do voto apresentado pelo Relator daquele feito, ministro Walton Alencar Rodrigues:
>
> > Com o advento da Lei 13.957/2019, foi criada modalidade de emenda do relator-geral ao projeto de lei orçamentária anual, inserida no art. 6º, § 4º, inciso II, item 6, da LDO 2020, que passou a ser identificada com codificação própria de identificador de resultado primário (RP-9).
> >
> > Em 2020, a dotação das emendas RP-9 atingiu a cifra de R$ 21,9 bilhões, dos quais foram empenhados cerca de 98%. Desse montante, 35% foram efetivamente utilizadas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C57E-E0AA-ED18-CBE5 e senha ED04-94AD-AD7E-A06E

para custeio de outras despesas correntes (GND 3) e 63% para investimentos (GND 4).

A destinação de volume expressivo de emendas de relator-geral para honrar despesas correntes requer análise mais aprofundada dos seus reflexos sobre a dinâmica da execução orçamentária, uma vez que, segundo o art. 4º da LOA 2020, o Poder Executivo somente poderia cancelar dotações mediante solicitação ou concordância do autor da emenda (§ 7º, inciso II), o que exige envio de projeto de lei.

A inovação legislativa, como sói acontecer, trouxe algumas perplexidades e dificuldades em sua operação. Diferentemente do que ocorre com as emendas individuais, que dispõem de procedimentos padronizados e centralizados no Siop, com ampla transparência de todas as fases da alocação dos recursos, verificou-se não haver uniformização de procedimentos para a distribuição ou alocação de despesas suportadas com recursos advindos de emendas RP-9.

O Ministério do Desenvolvimento Regional, destinatário da maior parte das emendas do Relator-Geral, aplicadas diretamente pela União, registrou em processo administrativo específico, por ação orçamentária, no sistema eletrônico de informações da Pasta, 31 ações orçamentárias provenientes de emendas de relator-geral (RP-9).

O MDR estabeleceu, por meio da Portaria MDR 1.081/2021, orientação para que os ordenadores de despesa do órgão, no caso de transferências voluntárias, divulgassem, no sítio eletrônico do ministério, os critérios de distribuição dos recursos, considerando os indicadores socioeconômicos da população beneficiada pela política pública.

No Ministério da Saúde foi editada a Portaria MS 488, de 23/3/20, com a finalidade de disciplinar a aplicação de emendas parlamentares que adicionam recursos ao

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C57E-E0AA-ED18-CBE5 e senha ED04-94AD-AD7E-A06E

> SUS em 2020.
>
> Verificou-se, porém, que, nos demais órgãos, foram adotados procedimentos diversos para distribuição de emendas RP-9. A ausência de procedimentos sistematizados dificulta o monitoramento e avaliação dos critérios de distribuição de emendas RP-9, com riscos para a efetividade do planejamento governamental, bem como para a execução das metas, prioridades e até dos percentuais mínimos de alocação de despesas estipulados na Constituição Federal.
>
> Apurou-se, ainda, que não se dispõe de informações centralizadas a respeito de como os órgãos e entidades federais promovem a alocação das emendas RP-9, o que não se coaduna com a obrigatoriedade de manter o Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal.
>
> Assim, pertinente as recomendações para se adotar mecanismos mais transparentes e racionais de alocação desses recursos.

Ainda, sem prejuízo, a própria Lei de Improbidade Administrativa já prevê mecanismos eficazes de combate à corrupção.

Nesse contexto, considero que as observações feitas em meu voto naquela ocasião também se aplicam a este caso. Confiram-se:

> Tal margem de atuação, cumpre realçar, não é necessariamente ruim e não será obrigatoriamente observada nos exercícios seguintes. Isso dependerá da aprovação, pela Comissão Mista, de novo parecer preliminar, tudo dentro de um cenário em que, observados o controle e a fiscalização dos demais parlamentares, tem-se como pressuposto a busca pelo bem comum.
>
> Com a devida vênia, assumir como verdadeira a tese de que se deve "corrigir" o processo parlamentar de concepção do orçamento mediante o controle de constitucionalidade envolveria não apenas verificar em que medida as disposições

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C57E-E0AA-ED18-CBE5 e senha ED04-94AD-AD7E-A06E

contidas na Resolução n. 1/2006-CN estariam sendo atendidas – o que demonstra, por si só, tratar-se de pleito que foge ao escopo do controle concentrado de constitucionalidade – como também examinar em que termos teriam sido desrespeitadas as autorizações contidas no parecer preliminar, com invasão de questões nitidamente *interna corporis* do Poder Legislativo. E isso teria de ser feito ano a ano, já que sempre teremos um novo orçamento e um novo relator.

Para além da falta de base constitucional, operacionalmente isso dependeria da análise particularizada de cada emenda, o que implicaria verdadeira ingerência do Poder Judiciário na atribuição alocativa inerente ao Legislativo. Nesse sentido, deve-se ter em mente o que definiu este Tribunal ao julgar a ADI 5.468, quando assentou, a partir do voto do eminente Relator, ministro Luiz Fux, que:

> Considerada a tessitura aberta de conformação legislativa prevista pelo inciso I do § 3º do art. 166 da CRFB/1988, a tarefa de coordenação entre o PPA e as respectivas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO's) e Leis Orçamentárias Anuais (LOA's), deve ser apreciada, no âmbito da jurisdição constitucional, de modo concreto – e não a partir de alegações generalistas.
>
> No caso, tenho por decisivo o aspecto de que, diante da ausência de abusividade, deve-se reconhecer a fixação de receitas e de despesas do aparato estatal – uma das mais clássicas e relevantes do Poder Legislativo.
>
> Tal atribuição institucional merece, na espécie, não somente deferência, mas também de ser preservada pelo Judiciário, sob pena de indevida e ilegítima tentativa de esvaziamento de típicas funções parlamentares.
>
> Nesse particular, volto a invocar o entendimento de MARTÍNEZ LAGO acerca do sentido do papel mais contido (*self restraint*) da jurisdição constitucional em matéria financeira, *verbis*:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C57E-E0AA-ED18-CBE5 e senha ED04-94AD-AD7E-A06E

> *"Sentido del control de constitucionalidad. – Este juicio no es de técnica legislativa, no correspondiendo al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la perfección técnica de las leyyes, ni tampoco sobre los concretos aspectos que adolecerían de vicios sustanciales si no han sido suficientemente identificados por los recurrentes, ni sobre la corrección del funcionamento de las Cámaras por comisiones legislativas permanentes o sobre la tramitación de los proectos de ley por un procedimiento abreviado o urgente."*

Essa pré-compreensão normativa contempla, por óbvio, a possibilidade de controle de constitucionalidade quanto a situações graves e excepcionais em que haja típico desvio, ou abuso legislativo em relação às premissas constitucionais. O fator decisivo, a meu sentir, entretanto, é que esta não foi a situação da norma ora impugnada.

A fundamentação constante do relatório final da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) do Congresso Nacional – por mais polêmico que seja o seu conteúdo – não compromete a validade da redução legislativa, desempenhada por ambas as Casas Legislativas federais, quanto às dotações orçamentárias destinadas ao segmento judicial trabalhista para o exercício de 2016.

Não há, também quanto a essa última alegação de incompatibilidade com o PPA, qualquer fundamento constitucional decisivo que imponha a invalidação, em absoluto, da lei orçamentária já em vigor. Por isso, nestes autos, a atuação desta Corte não se justifica.

(Com meus grifos)

Não ignoro a possibilidade de controle de leis orçamentárias pela via abstrata, consoante a evolução da jurisdição do Tribunal, especialmente a partir da ADI 4.048 MC.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C57E-E0AA-ED18-CBE5 e senha ED04-94AD-AD7E-A06E

> Tal controle, contudo, se exerce abstratamente apenas com base em parâmetro expresso na Carta Magna, tal como a autonomia orçamentária de algum dos poderes, não sendo viável a sindicabilidade de aspectos que a própria Constituição eloquentemente relegou para o regimento interno das casas legislativas.
>
> O que não é cabível, com a devida vênia, é a interferência do Poder Judiciário no processo político interno das casas legislativas quanto à alocação de recursos – determinando a suspensão da execução de emendas do orçamento – na hipótese em que se verificou estrita observância à disciplina constitucional, legal e regimental para tanto, na linha das informações prestadas pelo Congresso.
>
> Conforme ressaltei, a atribuição conferida ao Relator-Geral do orçamento é objeto de prévia deliberação da Comissão Mista, que no parecer preliminar expressamente atribuiu tal campo de atuação, nos termos do que determina a Resolução n. 1/2006 do Congresso Nacional.
>
> Ou seja, ante o tratamento estritamente regimental da matéria, uma vez respeitadas as balizas trazidas pelo art. 166, § 3º, da Constituição, não há como o Supremo adentrar o controle da atuação parlamentar, em especial no que toca às escolhas envolvidas no orçamento.
>
> Não é demais ressaltar que a jurisprudência da Suprema Corte, em reverência ao princípio da independência entre os Poderes, já reconheceu a natureza *interna corporis* de questões que tratavam de normas regimentais do Parlamento.

Assim, tenho como suficiente e adequada à Constituição a medida que defendi naquela oportunidade, no sentido de que as demandas de parlamentares voltadas à distribuição das emendas objeto dessas ações, independentemente da modalidade de aplicação, sejam identificadas e registradas em plataforma eletrônica centralizada e mantida pelo órgão central do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal previsto na legislação respectiva, assegurado o amplo acesso público, com medidas de fomento à transparência ativa; assim como sejam garantidas a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C57E-E0AA-ED18-CBE5 e senha ED04-94AD-AD7E-A06E

comparabilidade e a rastreabilidade dos dados referentes às solicitações/pedidos de distribuição de emendas e sua respectiva execução, em conformidade com os princípios da publicidade e da transparência previstos no art. 37, *caput*, e no art. 163-A da Constituição Federal.

Aí reside pequena ressalva ao voto do eminente Relator acerca dos outros critérios relativos ao controle prévio feito por órgãos como o Tribunal de Contas da União, a Controladoria-Geral da União e até mesmo o Sistema Único de Saúde. Entendo, como mencionei anteriormente, que esse controle já é realizado a contento pelos dois primeiros órgãos, *a posteriori*, além dos demais tribunais de contas.

Nesse ponto, acompanho Sua Excelência quanto à possibilidade da adoção de meios adequados de solução de controvérsias, tais como conciliação, inclusive, no que cabível, a arbitragem, na medida em que nossa lei de arbitragem já assegura tal possibilidade.

Ante o exposto, acompanho o eminente Relator, com as ponderações e ressalvas acima mencionadas.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C57E-E0AA-ED18-CBE5 e senha ED04-94AD-AD7E-A06E

19/08/2024 **PLENÁRIO**

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.695 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. FLÁVIO DINO**
REQTE.(S)	: PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S)	: MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
ADV.(A/S)	: ADVOCACIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
ADV.(A/S)	: JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: MESA DO SENADO FEDERAL
ADV.(A/S)	: GABRIELLE TATITH PEREIRA
ADV.(A/S)	: ADVOCACIA DO SENADO FEDERAL
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

VOTO-VOGAL:

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA:

Considerando **[*a*]** a elevadíssima relevância que ostenta o princípio constitucional **transparência**, tanto como *valor* em si mesmo (dimensão finalística), quanto como *meio* viabilizador do escrutínio e fiscalização de toda e qualquer autoridade pública, a partir da atividade a ser exercida pelas instâncias de controle interno e externo, bem como pela sociedade em geral (dimensão instrumental); **[*b*]** o caráter imprescindível que possui a **rastreabilidade** para que se possa alcançar uma transparência efetiva; **[*c*]** o realce feito pelo eminente relator quanto à realização de *"reuniões técnicas entre os órgãos interessados"*, com o auxílio do Núcleo de Conciliação da Presidência desta Suprema Corte, para se encontrar *"solução que, com o máximo de consenso possível, reverencie o princípio da*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3376-F7E7-4089-41D4 e senha 6548-08E8-FB42-8695

harmonia entre os Poderes"; e, **[*d*]** de modo especialmente relevante, a previsão de nova apreciação da tutela de urgência após a realização de "diálogos institucionais" em relação à questão, **o que permitirá a célere, mais profunda e específica reanálise da matéria segundo parâmetros que consideram a boa governança e a necessidade de continuidade das políticas públicas**: **REFERENDO, neste momento, a decisão cautelar de Sua Excelência**.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3376-F7E7-4089-41D4 e senha 6548-08E8-FB42-8695

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.695
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. FLÁVIO DINO
REQTE.(S) : PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
ADV.(A/S) : ADVOCACIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
ADV.(A/S) : JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA (47467/DF, 9946/RN)
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : MESA DO SENADO FEDERAL
ADV.(A/S) : GABRIELLE TATITH PEREIRA (30252/DF)
ADV.(A/S) : ADVOCACIA DO SENADO FEDERAL
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão que (i) acolheu parcialmente o pedido formulado pela PGR em sede cautelar, para reafirmar que a execução das transferências especiais (`emendas PIX´) fica condicionada ao atendimento dos requisitos constitucionais da transparência e da rastreabilidade (art. 163-A da Constituição), conforme decisão proferida na ADI nº 7.688 e os fundamentos constantes na petição da PGR; (ii) admitiu, excepcionalmente, a continuidade da execução das transferências especiais (`emendas PIX´) nas hipóteses de: "1) obras já em andamento, para pagamento de medições, observadas as seguintes condições, de forma cumulativa: a) apresentação de atestado sobre a medição, emitido por órgão a ser definido pelo Poder Executivo Federal; b) total transparência e rastreabilidade do recurso a ser transferido; c) registro do plano de trabalho na plataforma Transferegov.br, e 2) calamidade pública devidamente reconhecida pela Defesa Civil e publicada em Diário Oficial"; e (iii) esclareceu que (I) "As referidas determinações judiciais poderão ser revistas em face de medidas concretas eventualmente adotadas pelos Poderes Legislativo e Executivo para remover os vícios apontados na petição da PGR e na decisão que proferi na ADI nº. 7.688"; (II) "Tais medidas concretas de adequação à Constituição serão examinadas após a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2025, a fim de aferir o atendimento do devido processo orçamentário - constante da Constituição - especialmente à vista do conteúdo do seu artigo 165, parágrafo 2º. Esse caminho

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código ACE1-CB61-AE6A-F90D e senha 2A29-2C80-AE18-3B93

é o mais razoável para assegurar o respeito à Constituição e à jurisdição deste Supremo Tribunal, evitando um inadmissível efeito *backlash*, que pode ensejar novo exame de pedidos de caráter cautelar, já que os partícipes de um processo judicial tem DEVERES conforme consagra o artigo 77 do Código de Processo Civil"; e (III) "Os demais pedidos, inclusive a declaração de inconstitucionalidade definitiva dos dispositivos impugnados, os quais instituem as transferências especiais (`emendas PIX´), serão apreciados em decisão de mérito". Por fim, (a) Realçou-se que estão ocorrendo reuniões técnicas entre os órgãos interessados, com o auxílio do Núcleo de Conciliação da Presidência do STF, além de estar prevista reunião institucional com a presidência e demais ministros do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, bem como do Procurador-Geral da República e de representante do Poder Executivo, em busca de solução constitucional e de consenso, que reverencie o princípio da harmonia entre os Poderes; (b) Afirmou-se que a consensualidade é uma das diretrizes fundamentais do Código de Processo Civil (artigos 3º, parágrafo 3º, e 139, inciso V), de modo que a busca por conciliação deve prosseguir, mormente em se cuidando de um sistema normativo que vem sendo praticado nos últimos anos. Lembrando-se, a propósito, da alegada incidência de ideias de segurança jurídica e de não surpresa para os destinatários das normas que foram impugnadas, em relação a períodos pretéritos; e (c) Assim, por ocasião deste exame de Referendo, registrou-se a compreensão da alta relevância de diálogos institucionais sob a condução do Chefe do Poder Judiciário Nacional. Realizados esses diálogos, a tutela cautelar poderá ser reavaliada. Tudo nos termos do voto do Relator. O Ministro Nunes Marques acompanhou o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 16.8.2024 (00h00) a 16.8.2024 (23h59).

Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código ACE1-CB61-AE6A-F90D e senha 2A29-2C80-AE18-3B93